**N. R.G. 49005/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **49005/2021** promossa da:

*Parte_1* (C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIESE BRUNO e dell'avv. PALLOTTA LEONARDO *C.F._2* ) Indirizzo Telematico; *Parte_2* *C.F._3* Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIESE BRUNO

ATTORE

contro

*Controparte_1* **ROMA** (C.F. *P.IVA_1* ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 ROMA presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC ex L 2009 n. 69.

Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le richieste delle parti; in via preliminare, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, si osserva che al di là dell'omessa indicazione degli articoli di legge o del regolamento indicati, gli elementi della domanda sono stati rappresentati sicchè la valutazione del suo accoglimento rimane questione di merito da affrontare attraverso l'esame delle prospettazioni delle parti e della documentazione poste a sostegno delle ragioni attoree.

Posto ciò, in primo luogo, il giudice può esaminare la legittimità / illegittimità anche sub specie della nullità dal punto di vista delle norme che sanciscono la regolarità delle delibere assembleari, e, nello specifico, il rispetto del quorum costitutivo / deliberativo secondo le previsioni di cui agli artt. 1135 e ss CC; se quindi la decisione assembleare è avvenuta nel rispetto della maggioranza prevista per la relativa validità, la delibera può dirsi validamente assunta nonostante possa comportare il sacrificio del diritto di alcuni condomini.

Ed infatti il c. d. merito delle delibere è riservato ai condomini nel senso che spetta a questi ultimi la gestione della cosa comune e l'utilizzo delle migliori modalità per l'interesse comune.

Il limite al potere giurisdizionale è circoscritto a questi elementi con la conseguenza che è possibile il sacrificio del diritto del singolo laddove il contenuto della decisione dell'assemblea sia lecito (e quindi non determini la nullità della delibera secondo la distinzione sul punto ancora vigente espressa dalla Corte di legittimità) e conforme alla legge (secondo le previsioni di cui all'art. 1137 CC) conseguendo da ciò la vincolatività per tutti i condomini delle delibere prese in conformità di quelle norme.

Nel giudizio di impugnativa assembleare, poi, spetta al condomino impugnante l'onere di provare che, in conseguenza della delibera assunta in violazione delle

disposizioni di legge, sia derivato un danno di natura patrimoniale che quindi deve considerarsi ingiusto.

Nella fattispecie che, qui, interessa si osserva che:

1) Era stato fissato l'ordine del giorno per la discussione del c. d. bonus facciate e gli interventi da eseguire sulle facciate, e nel corso della discussione sui diversi punti posti all'ordine del giorno, era stato evidenziato che il CP_1 non poteva usufruire del super bonus perchè non in regola dal punto di vista urbanistico, che il CP_1 ha comprovato mediante l'allegazione del relativo certificato (allegato alla comparsa di costituzione del convenuto);

2) Dal verbale medesimo emerge che l'assemblea decideva di procedere al rifacimento delle facciate del CP_1 ma riservando ad una successiva riunione di conferire l'incarico ad un tecnico e che la partecipazione dell' 'ospite' nella persona della ditta incaricata della 'cessione dei crediti di imposta' era stata richiesta al fine di dimostrare le ragioni tecniche eseguite per l'ottenimento / mancato ottenimento del bonus previsto per i lavori di manutenzione straordinaria;

3) La delibera assembleare è stata presa correttamente e conformemente ai requisiti previsti con riferimento ai quorum né è stato evidenziato dalla parte attrice il danno patrimoniale subìto per effetto di tale delibera, posto che il CP_1 ha fatto riferimento alla circostanza della impossibilità di beneficiare del super bonus, ed è stato pure evidenziato, dal verbale assembleare che il CP_1 convenuto non può beneficiare di ulteriori detrazioni (90%) in ragione della zona in cui si trova;

4) Ne segue che sono state addotte delle motivazioni importanti da parte del CP_1 a sostegno dell'impossibile perseguimento della domanda di richiesta del beneficio per la detrazione fiscale e quindi la delibera è stata adeguatamente motivata anche dal punto di vista tecnico;

5) Si osserva ancora, che la relazione tecnica allegata dalla parte attrice (al proprio atto introduttivo) dalla quale emergerebbe la 'congruità urbanistica

dei fabbricati del CP_1 convenuto' risale all'anno 2008, mentre la relazione proveniente dal Comune di Roma dalla quale sono state evidenziate delle difformità di particelle reca la data del deposito dell'anno 2021, così da fa ritenere come molto probabile un mutamento dello stato dei luoghi nelle more effettuato nel CP_1 / aree comuni.

6) Da ultimo non emerge alcun profilo di danno patrimoniale subìto dal condomino attore dalla delibera ed anzi deve osservarsi che il danno è stato evitato proprio dalla decisione raggiunta dal consesso assembleare;

7) Da quanto sin qui osservato, discende che la domanda attorea non può essere accolta;

8) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Respinge la domanda;

2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

ROMA, 02.01.2025

Il Giudice

Antonella Zanchetta